

Rol del Profesional No Financiero en la Prevención del Crimen Organizado

Por: Victoria Ventura.

CPA, MBA, AMLCA, ISO 31000





¿ Por qué los Profesionales No Financieros son claves en la PLAFT?

¿ Por qué los Profesionales No Financieros son claves?

- **Evolución del LAFT y su sofisticación.**
 - ✓ Operación transnacional.
 - ✓ Estructuras legales complejas.
 - ✓ Combinación actividades lícitas e ilícitas.
 - ✓ Utilización de bienes, servicios y operaciones.

A close-up, artistic photograph of several US dollar bills, primarily \$100 bills, fanned out and overlapping. The bills are slightly out of focus, creating a sense of depth and texture. The lighting is soft, highlighting the green and blue hues of the currency.

Importante

EL LAVADO DE ACTIVOS NO OCURRE SÓLO
EN BANCOS

El lavado ocurre en **contratos, escrituras, balances, compraventas, asesorías y estructuras legales.**



¿Por qué los criminales buscan profesionales no financieros como facilitadores?



Legitimidad, asesoría y acceso

-No sólo buscan canales para mover dinero -

- Conocimiento técnico especializado (legal, contable, inmobiliario, societario)
- Facilitan la creación, administración y operatividad de estructuras jurídicas y comerciales.
- Gozan de un alto nivel de confianza y credibilidad social.
- Permiten “ Normalizar” operaciones que en realidad responden a fines ilícitos.

Rol Preventivo del Profesional No Financiero

- La prevención más allá de las entidades financieras.
 - ✓ Primera línea de contacto.
 - ✓ Detección de señales tempranas.
 - ✓ Capacidad de rechazar, cuestionar o reportar operaciones de alto riesgo.



Importante

La PLAFI exige un enfoque INTEGRAL

Obligaciones de los Profesionales No Financieros

- **Enfoque internacional: GAFI.**
 - ✓ Aplicación de debida diligencia.
 - ✓ Identificación del beneficiario final.
 - ✓ Evaluación de riesgos LA/FT.
 - ✓ Reporte de ROS.
 - ✓ Mantenimiento de registros.



La PLAFT no es solo una obligación financiera, sino **profesional y ética**.

¿Quiénes son los Profesionales No Financieros sujetos a obligaciones?

No es la profesión lo que genera la obligación, es la actividad, el contexto y el riesgo



GAFI identifica los “**Actividades y Profesionales No Financieras Designadas**” (APNFD), como sectores especialmente vulnerables para el LAFT.

-
- Abogados y Notarios
 - Contadores y Auditores
 - Agentes inmobiliarios
 - Joyeros y Casas de empeño
 - Proveedores de servicios societarios



Actividad regulada vs. Actividad habitual

¿Cuándo una actividad está sujeta a PLAFT?



Actividad habitual:

- Ejercicio general de la profesión (asesoría legal, elaboración de EEFF, defensa judicial, etc.)

Actividad regulada:

- Actuaciones específicas que implican manejo de fondos, estructuras, bienes o transacciones susceptibles al LA/FT.

Actividad regulada vs. Actividad habitual

Umbrales y situaciones de sujeción



- Tipo de operación.
- Monto o umbral económico.
- Uso de efectivo u otros medios de alto riesgo.
- Existencia de estructuras complejas o falta de transparencia del cliente.

Aplicar: debida diligencia, identificar beneficiario final, conservar registros y reportar operaciones sospechosas.

ACTIVIDADES REGULADAS

Abogados y Notarios

- Compra y venta de inmuebles
- Administración de dinero y valores
- Creación y Adm. de sociedades
- Constitución de fideicomisos

No se regula el
derecho de
defensa

Contadores y Auditores



- Diseño de estructuras complejas
- Planificación fiscal
- Reorganizaciones societarias

Manejo de información
clave para terceros. Son
los guardianes de la
transparencia financiera

Agentes inmobiliarios

- Compra y venta de inmuebles
- Alquileres
- Desarrollo de proyectos inmobiliarios
- Pagos en efectivo

Alto valor de transacciones,
facilidad para sobrevalorar
o subvaluar, uso de
terceros para ocultar BF

ACTIVIDADES REGULADAS

Joyereros y casas de empeño

- Operaciones por encima de ciertos montos
- Pagos en efectivo

Bienes de alto valor y fácil liquidación, operaciones rápidas y de difícil trazabilidad



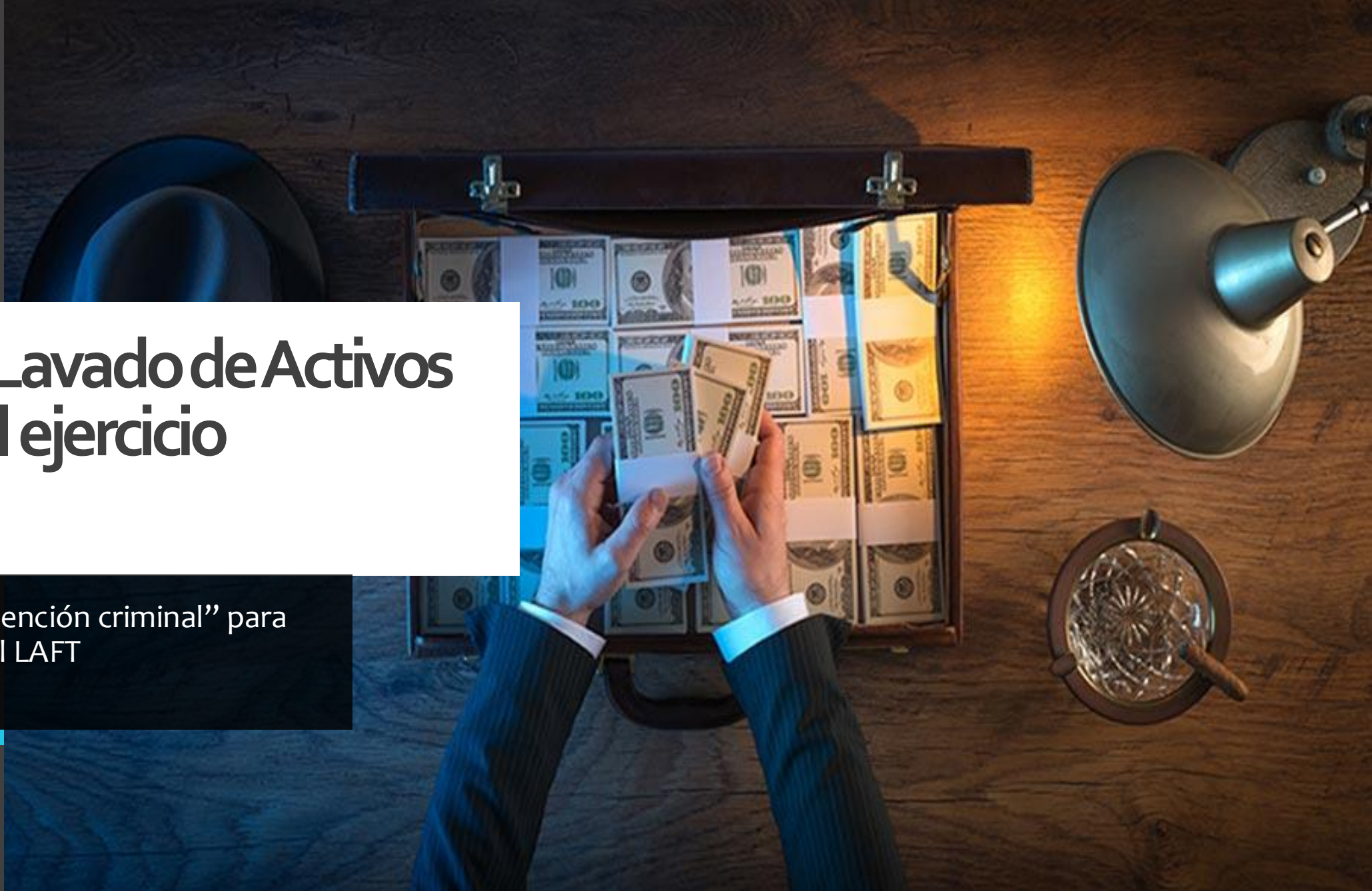
Proveedores de servicios societarios

- Constitución de sociedades
- Domicilio Legal
- Directores o accionistas nominales.
- Administración de estructuras corporativas

Uso de empresas fachadas

Riesgos de Lavado de Activos asociados al ejercicio profesional

No es necesaria la “intención criminal” para estar involucrado en el LAFT



Tipologías comunes de LAFT vinculadas a Profesionales No Financieros

- Uso de estructuras societarias complejas.
- Inversiones inmobiliarias atípicas.
- Planificación fiscal agresiva sin sustento económico real.
- Fragmentación de operaciones.
- Interposición de profesionales.

*Estas tipologías no siempre implican actos ilegales; surgen cuando no hay comprensión del **origen de los fondos** ni el **propósito económico** de la operación.*



Importante

EL RIESGO NO SIEMPRE ES EVIDENTE

“En muchos casos, el profesional no financiero no es parte del delito pero se convierte en **facilitador voluntario**”.

Abogado Corporativo

- Constituye varias sociedades para un cliente extranjero sin indagar quien es el beneficiario final ni origen de fondos. Años después, esas sociedades resultan vinculadas a una red criminal.

→ El abogado no participó en el delito, pero su actuación permitió la **ocultación**.

Agente Inmobiliario

- Un cliente compra una propiedad de alto valor sin financiamiento bancario, con pagos acelerados y sin explicación clara de ingresos. El agente prioriza cerrar la venta sin realizar un análisis básico de riesgo.

→ La operación sirve para **integrar** dinero ilícito al sistema económico formal.

Contador

- Diseña estructuras contables complejas para justificar ingresos elevados que no se corresponden con la actividad real del negocio.

→ Se facilita la fase de **estratificación** del lavado.

Riesgos más relevantes

- Riesgos Legales
 - ✓ Sanciones administrativas.
 - ✓ Multas económicas.
 - ✓ Suspensión o pérdida de licencias profesionales.
 - ✓ Responsabilidad civil.
 - ✓ Responsabilidad penal por negligencia grave o complicidad.



Importante

EL RIESGO LEGAL APLICA INCLUSO
CUANDO NO EXISTE DOLO O INTENCIÓN
CRIMINAL

La ignorancia o la omisión ya no son excusa válida, cuando existen obligaciones legales de debida diligencia.

Riesgos más relevantes

- Riesgos Reputacionales

- ✓ Pérdida de confianza del mercado y clientes.
- ✓ Daño a la imagen profesional construida durante años.
- ✓ Exclusión de relaciones comerciales futuras.
- ✓ Impacto en el prestigio del sector o firma profesional.



Importante

EN PLAFT, LA PASIVIDAD TAMBIEN GENERA
RIESGO

En muchas ocasiones el daño reputacional es **irreversible**, incluso si el profesional no es condenado formalmente.



Principales obligaciones en materia de PLAF

Tranquilo, No vas a convertirte en “Investigador” o “Autoridad Competente”

OBLIGACIONES NORMATIVAS PARA PROFESIONALES NO FINANCIEROS

Debida Diligencia



Enfoque Basado en Riesgos



Conservación de documentos



Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)



- No requiere certeza del delito.
- No implica acusar al cliente.
- Se basa en indicios, alertas o inconsistencias.

Estas obligaciones buscan convertir el profesional en un actor **consciente, preventivo y protegido**.



Señales de Alerta



Acciones o indicios que requieren mayor análisis y documentación

- Clientes renuentes.
- Uso de Intermediarios.
- Estructuras complejas sin lógica económica.
- Manejo inusual de efectivo.

¿Cómo aseguro el cumplimiento?

Buenas prácticas internacionales y normativas locales

- Políticas internas mínimas.
- Capacitación continua.
- Uso de ckecklists.
- Rol ético y social.

El LAFT no se materializa únicamente a través del sistema financiero; sucede por contratos, escrituras, balances, asesorías y transacciones aparentemente normales

Los profesionales no financieros NO son espectadores, son la Primera Línea

Cumplir con la PLAFT NO es desconfiar del cliente, es proteger la profesión, el sistema y la sociedad

No se necesita intención criminal para estar involucrado. Pero si se necesita conciencia, criterio y compromiso para prevenirlo.



Gracias

Victoria Ventura



+1 829 383 4435



vickyventura.vv@gmail.com

